Oprávnění k pobytu v ČR kvůli válce na Ukrajině

ombudsman
veřejný ochránce práv
dětský ombudsman
ochránce práv dětí

Vysvětlíme, kdo může v České republice dostat povolení k pobytu kvůli válce na Ukrajině – dočasnou ochranu. **Dočasná ochrana** je hlavně pro ty, kdo z Ukrajiny utíkají před válkou. Můžete ale požádat také o **jiný druh oprávnění** k pobytu. Také uvedeme, jak ministerstvo eviduje cizince s povolením a kde najdete více informací.

Co je dočasná ochrana?

Dočasná ochrana je **druh oprávnění k pobytu** na území České republiky (a ve všech členských státech EU). Uděluje se na **1 rok, pak se žádá o prodloužení.**

Ti, kterým byla udělena nebo prodloužena v roce 2025 a mají ji platnou do 31. 3. 2026, se mohou **online registrovat k prodloužení do 15. března 2026.** Registrací a rezervací termínu se Vám dočasná ochrana prodlužuje do 30. září 2026. Do té doby musíte přijít na pracoviště Ministerstva vnitra, kde Vám do pasu vylepí vízový štítek (ipc.gov.cz/kontakty). Dočasná ochrana pak platí do 31. 3. 2027.

Podle kterých předpisů se uděluje?

- směrnice Rady 2001/55/ES, ze dne 20. července 2001, o minimálních normách pro poskytování dočasné ochrany v případě hromadného přílivu vysídlených osob a o opatřeních k zajištění rovnováhy mezi členskými státy při vynakládání úsilí v souvislosti s přijetím těchto osob a s následky z toho plynoucími (**směrnice**)
- prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2022/382 ze dne 4. března 2022, kterým se stanoví, že nastal případ hromadného přílivu vysídlených osob z Ukrajiny ve smyslu článku 5 směrnice 2001/55/ES, a kterým se zavádí jejich dočasná ochrana (**rozhodnutí Rady**)
- zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (**lex Ukrajina**)
- zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců

Kdo může dostat dočasnou ochranu?

(1) **státní příslušník Ukrajiny, který pobýval na území Ukrajiny před 24. 2. 2022**
čl. 2 odst. 1 písm. a) rozhodnutí Rady (na ten odkazuje § 3 odst. 1 lex Ukrajina)

(2) **rodinní příslušníci občanů Ukrajiny uvedených v bodu 1 bez ohledu na jejich státní příslušnost (kromě občanů EU)**
čl. 2 odst. 1 písm. c) rozhodnutí Rady

Kdo je rodinný příslušník? Manžel/manželka, nezletilé svobodné děti a pak také děti manžela/manželky nebo jiní blízcí příbuzní, pokud s člověkem v bodu 1 žili společně jako rodina a byli na něm závislí (čl. 2 odst. 4 rozhodnutí Rady)

Je registrovaný partner rodinný příslušník? Ano. Podle § 51 odst. 2 písm. a) zákona o dočasné ochraně. [Toto ustanovení nevylučuje § 4 odst. 2 písm. a) lex Ukrajina, proto by Ministerstvo vnitra mělo s manželi a registrovanými partnery zacházet stejně.]

+ navíc rodič dítěte mladšího 18 let, které již má dočasnou ochranu [podle § 51 odst. 2 písm. c) zákona o dočasné ochraně]

(3) **kdokoliv s udělenou mezinárodní ochranou (azylem nebo doplňkovou ochranou) nebo jinou formou národní ochrany pobývající na území Ukrajiny před 24. 2. 2022**
čl. 2 odst. 1 písm. b) rozhodnutí Rady

(4) **rodinný příslušník osoby s udělenou mezinárodní ochranou či jinou formou ochrany**
čl. 2 odst. 1 písm. c) rozhodnutí Rady

(5) **osoba blízká držiteli dočasné ochrany**
§ 52 zákona o dočasné ochraně
Kdo je blízká osoba? Ten, kdo by újmu, kterou by utrpěl držitel dočasné ochrany, důvodně vnímal jako svou újmu (§ 22 odst. 1 občanského zákoníku). Podmínkou je, že spolu trvale žili na Ukrajině v době vypuknutí válečného konfliktu.
Často půjde o nesezdané partnery. Ti totiž nejsou rodinnými příslušníky držitele dočasné ochrany podle rozhodnutí Rady (protože s nimi český zákon o pobytu cizinců nezachází stejně jako s manželi a registrovanými partnery). Musejí tedy prokázat, že spolu žili už na Ukrajině.

(6) **osoba s povoleným trvalým pobytem na Ukrajině, která se nemůže bezpečně a trvale vrátit do země svého původu**
§ 3 odst. 2 lex Ukrajina

Mohu získat i jiné oprávnění k pobytu v České republice?

Ano. Na Generálním konzulátu České republiky ve Lvově můžete požádat o:

(1) **dlouhodobé vízum za účelem rodinným (sloučení rodiny)**,

(2) **dlouhodobý pobyt za účelem sloučení rodiny**,

(3) **dlouhodobé vízum/pobyt za účelem studia**, pokud jde o studium akreditovaného oboru na vysoké škole [§ 64 písm. a) zákona o pobytu cizinců] nebo pobyt v rámci mezinárodních stipendií, stipendií české vlády nebo Ministerstva školství [§ 64 písm. d) zákona o pobytu cizinců],

(4) **zaměstnaneckou kartu**, pokud jste občanem Ukrajiny, účastníte se vládou schváleného programu a Česká republika Vám neudělila dočasnou nebo mezinárodní ochranu,

(5) **dlouhodobý pobyt za účelem vědeckého výzkumu**,

(6) **modrou kartu nebo kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance**, pokud jste občanem Ukrajiny, kterému Česká republika neudělila dočasnou nebo mezinárodní ochranu,

(7) **mimořádné pracovní vízum**, pokud pobýváte na Ukrajině,

(8) **schengenské vízum víza pro rodinného příslušníka občanů EU**, pokud je doprovázíte nebo následujete,

(9) **trvalý pobyt od českých krajanů**, pokud máte prokázaný český původ, tedy máte platné Potvrzení o příslušnosti k české krajanské komunitě (musíte ho přiložit k žádosti).

Musím žádost podat osobně na konzulátu ve Lvově (musím jet na Ukrajinu)?

Ne. Žádost za Vás ve Lvově může podat **někdo jiný, koho k tomu zmocníte**, nebo můžete žádost **poslat poštou a současně požádat o upuštění od osobního podání** vízové žádosti (formulář).

Více na webu konzulátu mzv.gov.cz/lvov.

Eviduje ČR cizince s dočasnou ochranou?

Ano, Ministerstvo vnitra všechny cizince s dočasnou ochranou eviduje v **Cizineckém informačním systému (CIS)**. Současně je eviduje v unijní databázi dočasné ochrany – Temporary Protection Platform. Dočasná ochrana se uděluje jen kvůli válce na Ukrajině.

Kde najdu víc informací?

Víc k dočasné ochraně a další informace související s válkou na Ukrajině najdete na webu ministerstva mv.gov.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx nebo na nasiukrajinci.cz.